



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Frida Karmidin Binti Mohamad Karmidin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMU, alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**. ;

m e l a w a n

Gusti Abdul Hamid Bin Gusti Samsi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Prudencial, Pendidikan S.1, alamat Kelurahan Lawangirung Lingkungan II, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Manado pada tanggal 19 Oktober 2015 dibawah Register Perkara Nomor 0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/14/V/2006 tertanggal 29 Mei 2006;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama 13 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Gusti Dian Eka Putri (Perempuan) umur 12 tahun;
 - Gusti Dian Hayati (perempuan), umur 7 tahun;Anak-anak tersebut di atas saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sekitar tahun 2005 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dan hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selama pernikahan telah lalai dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara cukup terhadap keluarga, dan juga Tergugat sangat tertutup soal pendapatan dan penghasilan Tergugat yang tidak pernah mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT yaitu tindakan pemukulan yang sampai mengakibatkan adanya luka memar di bagian wajah Penggugat;
 - c. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan di dalam rumah dikarenakan sering terjadi perselisihan pada setiap harinya;
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 16 Oktober 2015 saatmana terjadi pertengkaran yang

Hal 2 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ekonomi dalam keluarga, sehingga sejak saat itu Penggugat turun dan pergi dari rumah. maka diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 minggu;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui **mediasi**. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk

Hal 3 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Drs.H. Mal Domu, SH., MH.** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Nopember 2015, ternyata **tidak berhasil mencapai kesepakatan;**

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan :

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 4 tidak benar mulai tahun 2005 sudah ada permasalahan karena saat itu hidup rukun dan harmonis. Pada poin 4 (a) Tergugat selaku suami tetap memberikan nafkah sesuai kemampuan dan pendapatan Tergugat hanya saja Penggugat selalu merasa tidak cukup. Pada poin 4 (b) tidak benar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat karena seingat Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa benar pernah bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi menurut Tergugat pertengkaran tersebut hal biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga;
- Bahwa benar puncak perselisihan terjadi Oktober 2015, tetapi pokok permasalahannya bukan karena masalah ekonomi, melainkan hanya karena salah paham saja dimana suatu malam saya tidak sengaja mengunci pintu rumah padahal adik Penggugat masih berada diluar rumah, dan saat itulah Penggugat menuduh saya sengaja mengunci pintu padahal adiknya masih berada di luar rumah;
- Bahwa benar Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang isinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat bila ada pekerjaan suka bosan

Hal 4 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan tersebut sehingga sering berhenti kerja dan tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik;

- Bahwa tidak benar pertengkaran kami disebabkan masalah biasa saja, pertengkaran terjadi karena Tergugat sering menuduh hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh Penggugat, dan juga tidak benar Tergugat katakan bahwa pertengkaran terjadi hanya karena masalah salah paham, padahal dia sengaja mengunci pintu untuk adik saya;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak melakukan KDRT, Tergugat berbohong karena Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat sampai lebam diwajah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat lalu mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawabanya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/14/V/2006, tanggal 29 Mei 2006, a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti P;

II. Bukti Saksi – Saksi :

1. **Sofyan Bin Muhammad Karmidin**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Bengkel, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar ;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering bertengkar, saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut;

Hal 5 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu, Penggugat yang tinggalkan rumah setelah bertengkar;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. **Al Binti Yahya Yap**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lawangirung Lingkungan I, Kecamatan Weang Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kini dipelihara Tergugat;
- Bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak sebulan lalu, karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarnya saksi tidak tahu, hanya dengar ribut-ribut ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah setelah mereka bertengkar ;
- Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Selanjutnya Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama :

1. **Wahyuni Kolondam Binti Yongki**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Politeknik Kelurahan Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat keponakan saksi, dan mereka adalah suami istri ;

Hal 6 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangganya baik-baik saja hidup rukun dan tidak ada permasalahan ;
 - Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat mau bercerai baru hari ini ;
 - Bahwa menurut saksi mereka masih dapat dirukunkan karena mereka tidak ada permasalahan, dan sekiranya ada permasalahan itu hanyalah permasalahan biasa dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi bersedia untuk berupaya merukunkan kedua belah pihak;
2. **Lilis Rosianti Binti Undung**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Perkamil, lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adik sepupu saksi dan Penggugat istri Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak ada permasalahan, dan saksi dengar Penggugat sudah turun dari rumah meninggalkan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk diajak pulang tetapi tidak mau ;
 - Bahwa mengenai nafkah saksi sebenarnya masih bisa dirundingkan secara baik-baik dan tidak harus cerai;
 - Bahwa saksi mengharapkan mereka bisa rukun kembali karena selama ini setahu saksi mereka tidak ada masalah yang serius dan mereka hidup rukun, dan saksi berusaha untuk merukunkannya ;
- Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya tetap akan cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai serta mereka mohon keputusan;

Hal 7 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado sebagaimana bukti (P) dan antara keduanya beralamat dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, telah diupayakan juga perdamaian melalui **mediasi** yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim. Pengadilan Agama Klas IB Manado (**Drs.H. Mal Domu, SH., MH.**) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 04 Nopember 2015 menyatakan bahwa **mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian

Hal 8 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ataupun secara diam-diam sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi **fakta yang tetap** sebagaimana yang maksud Pasal 311 R.Bg, yaitu benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak; benar terjadi pertengkaran tapi penyebabnya bukan masalah ekonomi dan pertengkaran tersebut sebatas pertengkaran biasa, serta telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat yang turun dari rumah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi/nafkah tidak cukup dan Tergugat melakukan KDRT sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 9 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud dari Pasal 285 R.bg) maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, mereka sudah pisah sejak 1 bulan lalu, Penggugat yang turun dari rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 dari Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 bulan lalu, saksi melihat mereka bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, mereka sudah pisah sejak 1 bulan lalu, Penggugat yang turun dari rumah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal 10 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 dari Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah sesuai agamanya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang menjelaskan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja hidup rukun dan tidak ada permasalahan, dan jika ada pertengkaran itu masih sebatas pertengkaran biasa dan para saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, Penggugat yang turun dari rumah, dan kedua belah pihak masih ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 308 dan 309 Rbg. jo pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat dengan saksi-saksi yang diajukan Tergugat nampak bertentangan. Saksi-saksi Penggugat menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 bulan

Hal 11 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, sementara saksi-saksi dari Tergugat menjelaskan rumah tangga kedua belah pihak masih baik-baik saja (rukun). Namun para saksi tidak ada yang tahu persis penyebab tidak rukun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi pertama Penggugat yang menerangkan penyebabnya masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, itupun saksi tahu dari Penggugat sendiri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang dapat membuktikan Tergugat tidak bisa dapat memberikan nafkah yang cukup, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti posita poin 4 huruf (a). Begitu juga terhadap posita poin 4 huruf (b) harus dinyatakan tidak terbukti Tergugat pernah melakukan pemukulan atau melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan seandainya ada pertengkaran itu hanya sebatas pertengkaran biasa yang umum dialami orang yang berumah tangga. Keterangan saksi ini jika dikaitkan dengan bukti pengakuan Tergugat yang mengatakan pertengkarannya tidak benar sejak tahun 2005, sementara dari saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005. Maka jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat patut diduga pertengkarannya baru sekitar satu bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan **bukti P**, serta saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah menikah tanggal 05 Januari 2002 yang tercatat di KUA Kecamatan Wenang, Kota Manado, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak, kini dipelihara Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak 1 bulan lalu, mereka sering bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu persis, akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak Penggugat turun dari rumah tanggal 16 Oktober 2015 hingga sekarang;

Hal 12 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masih sebatas pertengkaran biasa sebagaimana yang dialami orang berumah tangga ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah diupayakan untuk didamaikan dengan disarankan agar Penggugat bersabar dan mau kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar perkawinannya diputuskan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian atau talak itu diperbolehkan sepanjang rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi atau sudah pecah sehingga mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya jika perkawinannya tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa sesuai asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah mempersulit perceraian, karena tujuan mulia perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu untuk melakukan perceraian harus punya alasan yang logis sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran baru sebulan, akan tetapi Penggugat sendiri ternyata tidak bisa membuktikan pertengkaran tersebut telah berlangsung sejak

Hal 13 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi yang diajukan pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum bisa dikategorikan rumah tangga yang retak atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan mereka masih dimungkinkan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan ternyata dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan tidak terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata tidak memenuhi alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. M. Basir, MH.

Hal 14 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra.Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Idjma Tawil, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	221.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal 15 dari 15 hal : PUT- No.0287/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)